

限定配布

極秘

注意

秘密指定解除
情報公開室

1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
2. 本電の主管変更その他については電信一般問合せ係 (TEL 2172) に連絡ありたい。

電信写

総番号 (TA) R053412 5319

主管

78年 月 25日 18時 20分 中 国 発
78年 07月 25日 19時 47分 本 省 着

了印局長

外務大臣殿

佐藤大使

臨時代理大使 総領事 代理

日中平和友好条約交渉 (第4回会談)

第1408号 極秘 大至急

(限定配布)

往電第1407号別電

昨24日の会談において韓副部長が述べられた日本側条約案に対する中国側見解に関し、日本側の考え方を述べさせていただきたいと思う。

先ず、日本側条約案第3条第1文について日本側の考え方をあらためて御説明する。

私が第1回会談で述べたとおり、この条約は、いずれかの国を共通の仮想敵国とする同盟条約ではなく、また特定の第三国を敵視してこれに対して結ぶものでもない。韓副部長も、22日の会談において、日中両国が平和友好条約を締結し、平和友好関係を強固にし、発展させることは、第三国の利益を損うものではないと言われた。日本側案第3条第1文は、なによりもまずこの点を明確にせんとしているものである。

次に、この規定に関する韓副部長の御発言についてわれわれの意見を述べる。

第一に、韓副部長は、共同声明第7項の冒頭部分を置き代えるに当つて、「この条約は」との字くは、「平和友好関係を強固にし、発展させることは」という字くでなければならないと述べられた。われわれの考えでは、日中両国が平和友好関係を強固に

注 意

1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
2. 本電の主管変更その他については電信一般問合せ係（TEL 2172）に連絡ありたい。

電 信 写

し、発展させることは、この条約の締結とはかかわりなく、当然両国とも行うべきことであり、現実にも日中国交正常化以来双方の努力により行われてきたところである。また、日中両国間の平和友好関係の発展が第三国に対して向けられたものでないことは自明の理であり、条約締結に際して事新らしく述べる必要もないことである。条約締結の際に明らかにすべきことは、まさに両国間の平和友好関係を強固にし、発展させることを目的とするこの条約そのものが、特定の第三国に対して向けられたものではないということであつて、日本側条約案は、この旨を最も簡けつ明りように規定しているものである。

第二に、韓副部長は、「一方ではは権反対を言いながら、他方ではそれがだれに向けられたものではないというのは自家どう着ではないか」と言われ、更に、日本案は「反は権条項の精しんと実質を弱め、あるいはほねぬきにする」と言われた。しかしながら、われわれの考えでは、は権反対と、「この条約は特定の第三国に対して向けられたものではない」ということとはなんら自家どう着するものではない。また、日本案の規定は共同声明の精しんをちゆう実に反えているもので、反は権条項をなんら弱めるものではない。すなわち、は権反対には、第三国を対象とする面があるが、これはは権を求めようとする国があればいかなる国であれ、これに反対の立場をとることを意味するものである。従つて、この条約があらかじめいずれかの第三国を特定して、これを敵視し、これに対こうするものではないことを明らかにする第3条第1文とはなんらむじゆんするものではない。

第三に、中国側は「特定の」という言ばをつけ加える必要はないと言われた。この点については、昨日の私の発言の中でも触れたが、は権反対は、ある第三国を特定して

注 意

1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
2. 本電の主管変更その他については電信一般
問合せ係（TEL 2172）に連絡ありたい。

電 信 写

において、その国のは権に反対の立場を取れば足りるというものではない。日中両国は、は権を求める国があれば、それがいかなる国であれ、これに反対の立場を取ること
をせん明しようとしているのである。日本側条約案の規定は、この両国の決定を疑念
の余地なく明確にするものである。

以上が、日本側条約案の第3条第1文に関する中国側御発言に対するわれわれの考え
である。

次に、韓副部長は、「日中両国はアジア・太平洋地域にあるので、この地域を明確に
取り上げることは理の当然である。」といわれた。われわれは、これにまったく同感
である。日本側条約案は、まずアジア・太平洋地域に言及することによつて、歴史的
、現実的な両国の関心が主としてこの地域にあることを強調し、次いで権反対はこ
の地域に限られるべきものではなく、世界のいかなる地域においても同じくけん待す
べき立場であることは明白であるので、この旨を明らかにした次第である。

最後に、「反対である」と「反対する」の問題について述べる。日本側条約案におい
て「反対である」との表現を用いているのは、22日にも申し上げたとおり、これが
日本語として、本項の本来の考え方をより正確に表すものだからであり、共同声明の
思想を変更しようとするものではまったくない。更につけ加えれば、反は権の思想が
最初に文書に明らかにされた米中・上海コミュニケは、「EACH IS OPPO
SED」となっており、この思想はそのまま日中共同声明に引き継がれているものと
考える。日本側が作成した共同声明の英訳文も、中国側が作成した共同声明の英訳文
も「EACH IS OPPOSED」との表現を用いていることは御承知のとおり
である。この表現を日本語に移した場合、「反対する」より、「反対である」の方が

注 意

1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
2. 本電の主管変更その他については電信一般
問合せ係（TEL 2172）に連絡ありたい。

電 信 写

より正確であることは明らかであるので、わが方提出の案文においては、この正確な表現を使用した。

韓副部長は、日本側が新らしい提案を行うことを希望すると言われたが、以上の御説明でおわかりのとおり、日本側はやはり日本側条約案が最善のものであると考えている。中国側において更に真げんに検討され、建設的な意見の表明なり、新らしい提案なりを行われることをかん迎する。

なお、韓副部長は、反は権条項が解決すれば、他の部分は解決しにくい問題ではないと言われたが、私はここに審議促進の見地から、日本側案を基礎として、前文を含む他の各条の審議を第3条の討議と平行して非公式に行うことを提案する。

(丁)